| | |
|---|---|
| Секція Міжнародне право | |
| УДК 341.1 | |
| Дата першого надходження статті до видання | 2026-04-30 |
| Дата прийняття статті до друку після рецензування | 2026-05-30 |
| Дата публікації/оприлюднення | 2026-05-30 |

# МІЖ ПРАВОМ МИРУ І ПРАВОМ СИЛЬНОГО: ПІСЛЯВОЄННІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВІД ЛІГИ НАЦІЙ ДО РАДИ МИРУ

**Звєрєва Катерина Сергіївна**
доктор філософії з міжнародного права,
старший викладач кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права
Державного торговельно-економічного університету,
Київ, Україна
k.zvierieva@knute.edu.ua
ORSID: 0000-0003-2539-7035

# BETWEEN THE LAW OF PEACE AND THE LAW OF THE STRONGER: POST-WAR INTERNATIONAL ORGANIZATIONS FROM THE LEAGUE OF NATIONS TO THE BOARD OF PEACE

**Zvierieva Kateryna**
PhD (International Law),
Senior Lecturer at the Department of International, Civil and Commercial Law
State University of Trade and Economics
Kyiv, 02156, Ukraine
k.zvierieva@knute.edu.ua
ORSID: 0000-0003-2539-7035

**Анотація**

У статті досліджено післявоєнні міжнародні організації як правову форму закріплення нового міжнародного правопорядку після масштабних воєн і збройних конфліктів. У центрі уваги перебувають Ліга Націй, Організація Об'єднаних Націй та Рада миру (Board of Peace), які розглядаються не як однакові за природою інституції, а як різні історичні моделі легалізації миру. Метою статті є з'ясування того, які тенденції розвитку міжнародного права відображені в установчих і програмних документах цих організацій, а також оцінка Ради миру як можливої нової форми постконфліктного управління. Використано історико-правовий, формально-юридичний, порівняльно-правовий і критико-аналітичний методи. Обґрунтовано, що Ліга Націй намагалася перетворити війну з одностороннього політичного рішення держави на питання міжнародної процедури, арбітражу, судового розгляду, колективної реакції та обмеження озброєнь. ООН, на відміну від Ліги Націй, закріпила ширшу нормативну модель, у якій підтримання миру поєднано із забороною сили, суверенною рівністю держав, самовизначенням народів, правами людини та міжнародним співробітництвом. Водночас показано, що система ООН юридично оформила особливу роль постійних членів Ради Безпеки, тобто поєднала універсалізм із післявоєнною ієрархією. Особливу увагу приділено Раді миру, легітимованій резолюцією Ради Безпеки ООН 2803 (2025) та власним Статутом. Доведено, що її запрошуване членство, фінансові умови участі, концентрація повноважень у Голови та персоналізований порядок ухвалення рішень дають підстави порівнювати її не лише з ООН, а й з Європейським концертом після

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
e-ISSN: 2786-586X

наполеонівських воєн. Зроблено висновок, що еволюція післявоєнних організацій не є прямим рухом від сили до права: міжнародне право дедалі частіше не тільки обмежує силу, а й оформлює її як допустиму юридичну конструкцію. Такий підхід дає змогу критично оцінити сучасні миротворчі проєкти, у яких риторика стабілізації, реконструкції й безпеки може приховувати нерівність учасників та закріплення політичного лідерства окремого центру сили. Це задає новизну статті.

**Ключові слова:** міжнародний правопорядок, Ліга Націй, ООН, Рада миру, Board of Peace, колективна безпека, право сильного, Рада Безпеки ООН, післявоєнний порядок, міжнародне право.

## Abstract

The article examines post-war international organizations as legal forms through which a new international legal order is fixed after wars and armed conflicts. The League of Nations, the United Nations and the Board of Peace are analysed not as institutions of the same legal nature, but as different historical models of legalizing peace. The purpose of the article is to identify the tendencies of international law reflected in their founding documents and to assess whether the Board of Peace can be treated as a stage of post-conflict governance. The study uses historical-legal, formal-legal, comparative-legal and critical-analytical methods. It is argued that the League of Nations sought to transform war from a unilateral political decision of a state into a matter of international procedure, arbitration, judicial settlement and collective response. The United Nations established a broader normative model in which peace is connected with the prohibition of force, sovereign equality of states, self-determination of peoples, human rights and international cooperation. At the same time, the article shows that the UN system recognized the special position of the permanent members of the Security Council and therefore combined universal principles with post-war hierarchy. Particular attention is paid to the Board of Peace, legitimized by UN Security Council Resolution 2803 (2025). The article argues that invited membership, financial conditions of participation, concentration of powers in the Chair and a personalized decision-making procedure allow the Board of Peace to be compared not only with the UN, but also with the Concert of Europe after the Napoleonic wars. The conclusion is that the evolution of post-war organizations is not a linear movement from force to law: international law increasingly not only restrains force, but also gives it an acceptable legal form. This approach enables a critical assessment of peace projects in which the language of stabilization, reconstruction and security may conceal inequality among participants and political leadership by a center of power.

**Keywords:** international legal order, League of Nations, United Nations, Board of Peace, collective security, right of the strong, UN Security Council, post-war order, international law.

## ВСТУП

Після великих воєн міжнародне право рідко повертається до попередньої форми. Війна руйнує не тільки територіальні домовленості, союзи й дипломатичні звички, а й саму віру держав у здатність старих правил підтримувати мир. Тому завершення масштабного конфлікту майже завжди породжує нову правову форму: мирний договір, систему конгресів, міжнародну організацію або спеціальний постконфліктний орган. Така форма не є нейтральною. Вона одночасно фіксує ідеї часу, юридичні очікування переможців, межі поступок переможених і реальний баланс сил між головними учасниками післявоєнного порядку.

У цьому контексті Ліга Націй, Організація Об'єднаних Націй і Рада миру є показовими не тому, що вони мають однакову правову природу. Навпаки, їхня відмінність і становить головний науковий інтерес. Ліга Націй була універсалістським проєктом міжвоєнного періоду, який намагався стримати війну через процедуру. ООН стала післявоєнною організацією нового типу, де мир було пов'язано з безпекою,

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
e-ISSN: 2786-586X

правами людини, самовизначенням і співробітництвом держав. Рада миру (Board of Peace), створена у зв'язку з постконфліктним управлінням Газою, не є аналогом ООН чи Ліги Націй, однак вона претендує на роль міжнародної інституції, через яку оформлюється новий спосіб керування миром після війни.

Проблема полягає в тому, що післявоєнна міжнародна організація часто подається як доказ перемоги права над силою. Такий підхід є надто спрощеним. Статути та установчі документи післявоєнних інституцій показують, що право не завжди витісняє силу. Іноді воно її обмежує, іноді дисциплінує, іноді перетворює на колективну процедуру, а іноді надає їй легальну форму. Тому питання полягає не лише в тому, які організації були створені після певних воєн, а й у тому, яку саме модель міжнародного правопорядку вони закріпили.

Особливо показовою є Рада миру. Вона має зовнішні ознаки правової інституціоналізації: статутний документ, міжнародну правосуб'єктність, посилання на реконструкцію, гуманітарне забезпечення, стабільність і зв'язок із рішенням Ради Безпеки ООН. Водночас її модель членства, роль Голови, фінансові умови участі та відсутність класичної універсальності дають підстави запитати, чи справді йдеться про новий етап розвитку міжнародного права, чи про повернення до старішої логіки «керованого миру» сильними державами. Саме ця подвійність і становить центральну проблему статті.

Джерельну основу дослідження становлять установчі та програмні документи різних етапів післявоєнної організації міжнародного порядку. Для характеристики передісторії сучасних міжнародних організацій використано Заключний акт Віденського конгресу 1815 року, оскільки саме після наполеонівських воєн у Європі було закладено практику погодженого управління порядком великими державами [1]. Ця система не була міжнародною організацією в сучасному значенні, однак вона важлива як ранній приклад того, як мир після війни може підтримуватися не універсальною рівністю, а політичною домовленістю сильніших суб'єктів. Довідкові та аналітичні матеріали про Європейський концерт підтверджують, що він ґрунтувався на координації великих держав, балансі сил і збереженні післявоєнного статус-кво [2; 3].

Для аналізу Ліги Націй основним джерелом є Статут Ліги Націй, який визначав її мету як сприяння міжнародному співробітництву та досягнення міжнародного миру і безпеки [4]. Важливими є також матеріали Офісу ООН у Женеві, де Ліга Націй описується як перша спроба побудувати систему колективної безпеки [5]. Наукову інтерпретацію міжвоєнної моделі колективної безпеки доповнюють праці про Лігу Націй, зокрема дослідження З. Штайнер, яка звертає увагу на те, що серцевина системи колективної безпеки Ліги була зосереджена у статтях 12–17 її Статуту, але війна в цій системі ще не була повністю заборонена [6].

Для характеристики переходу від обмеження війни до її формального засудження використано Пакт Бріана-Келлога 1928 року, який передбачав відмову від війни як інструмента національної політики [7]. У межах цієї статті цей документ розглядається як проміжна ланка між Лігою Націй та ООН: він не створив дієвого організаційного механізму примусу, але змінив юридичну мову міжнародного права, наблизивши її до післявоєнної заборони сили в Статуті ООН.

Для аналізу ООН використано Статут ООН, Загальну декларацію прав людини 1948 року та Декларацію про принципи міжнародного права щодо дружніх відносин і співробітництва між державами 1970 року [8; 9; 10; 11]. Ці документи дають змогу простежити, як після Другої світової війни міжнародний правопорядок почав поєднувати підтримання миру з правами людини, самовизначенням народів, суверенною рівністю держав і забороною погрози силою або її застосування.

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
e-ISSN: 2786-586X

Для аналізу Ради миру використано резолюцію Ради Безпеки ООН 2803 (2025), матеріали ООН щодо її ухвалення, Статут Ради миру, офіційні заяви адміністрації США, аналітику Chatham House, ASIL, EJIL: Talk!, PRIO, Carnegie Endowment, Quincy Institute, OHCHR, House of Commons Library, Security Council Report, Reuters та Associated Press [12–25]. Така джерельна основа дає змогу поєднати формальний аналіз статутних положень із критичною оцінкою практичних і політико-правових наслідків створення Ради миру.

Метою статті є з'ясування того, як післявоєнні міжнародні організації відображають основні тенденції розвитку міжнародного права відповідного історичного періоду, а також оцінка того, чи може Рада миру вважатися кроком уперед у розвитку міжнародного правопорядку, чи вона радше відтворює логіку керованого миру під юридичною формою.

Для досягнення цієї мети поставлено такі завдання: визначити особливості післявоєнного правопорядку, закріпленого після наполеонівських воєн; розкрити правову природу Ліги Націй як спроби процедурного обмеження війни; охарактеризувати ООН як поєднання універсальних принципів і післявоєнної ієрархії; проаналізувати Статут Ради миру та її зв'язок із резолюцією Ради Безпеки ООН 2803 (2025); порівняти три моделі інституціоналізації миру; сформулювати авторський висновок щодо тенденції нормативного закріплення права сильного через силу права.

Методологічну основу дослідження становлять історико-правовий, формально-юридичний, порівняльно-правовий, системний і критико-аналітичний методи. Історико-правовий метод використано для зіставлення Віденської системи, Ліги Націй, ООН і Ради миру як відповідей на різні війни. Формально-юридичний метод застосовано під час аналізу положень Статуту Ліги Націй, Статуту ООН, резолюції Ради Безпеки ООН 2803 (2025) та Статуту Ради миру. Порівняльно-правовий метод дав змогу зіставити моделі членства, порядок ухвалення рішень, обсяг повноважень і роль сильних держав у кожній із досліджуваних інституцій. Системний метод використано для розгляду організацій не ізольовано, а як елементів ширшого міжнародного правопорядку. Критико-аналітичний метод дозволив оцінити, коли юридична форма справді обмежує силу, а коли лише легалізує її перевагу.

Наукова новизна статті полягає в тому, що Рада миру розглядається не лише як нова постконфліктна інституція у зв'язку з Газою, а як симптом ширшої тенденції міжнародного права: повернення до клубних і персоналізованих моделей керованого миру, які зовні оформлюються сучасною мовою міжнародної правосуб'єктності, стабілізації, реконструкції та гуманітарного управління.

## ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Порівняння Ради миру лише з Лігою Націй та ООН було б неповним без звернення до післянаполеонівського порядку. Після поразки Наполеона держави-переможниці не створили універсальної міжнародної організації. Вони сформували систему погодженого управління Європою, яку зазвичай називають Віденською системою або Європейським концертом. Заключний акт Віденського конгресу 1815 року закріплював нову територіальну й політичну конфігурацію Європи після тривалого періоду революційних і наполеонівських воєн [1].

Правова природа цієї системи відрізнялася від сучасних міжнародних організацій. У ній не було загального членства, постійного секретаріату, універсальних органів або рівного представництва держав. Її фактичним центром були великі держави, які вважали себе відповідальними за підтримання європейської рівноваги. Саме тому Віденська система важлива не як організаційний аналог ООН, а як історичний приклад

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
e-ISSN: 2786-586X

того, що мир після війни може бути оформлений через узгоджене домінування сильних держав.

Європейський концерт спирався на баланс сил, дипломатичні конгреси, взаємні консультації та спільний інтерес великих держав у запобіганні новій великій війні [2]. У цьому була його практична сила. Проте з погляду сучасного міжнародного права така модель мала очевидну ваду: вона майже не виходила з принципу рівності держав і не надавала менш сильним суб'єктам самостійного голосу у визначенні загального порядку. Мир розумівся не як результат універсальної правової процедури, а як результат згоди тих, хто мав достатній політичний і військовий ресурс.

К. Ласкюреттес, аналізуючи Європейський концерт як модель управління великими державами, підкреслює, що його значення полягало не лише в окремих договорах, а й у практиці погодженої відповідальності провідних держав за стабільність порядку [3]. Ця характеристика особливо важлива для сучасного порівняння. Коли нова інституція миру будується навколо запрошеного членства, особливого статусу сильних учасників і концентрації повноважень у центрального лідера, вона може зовні бути новою, але внутрішньо наближатися до старої логіки концерту держав.

Отже, Віденська система показує вихідну форму післявоєнного правопорядку, у якій право та дипломатія працювали як засіб стабілізації перемоги й балансу сил. Ліга Націй стала спробою відійти від цієї логіки, замінивши закриту домовленість великих держав відкритішою процедурою колективної безпеки. Саме тому аналіз Ліги Націй дає змогу побачити, наскільки міжвоєнна модель справді відрізнялася від попередньої практики керованого миру.

Ліга Націй виникла після Першої світової війни, тобто після конфлікту, який показав небезпечність таємної дипломатії, збройних союзів і неконтрольованого зростання озброєнь. Її Статут було включено до Версальського мирного договору та інших післявоєнних мирних договорів [4]. Уже сама преамбула Статуту закріплювала іншу мову міжнародного права: держави погоджувалися на відкриті, справедливі й почесні відносини, на суворе дотримання міжнародного права та на повагу до договірних зобов'язань [4].

Головна особливість Ліги Націй полягала не в тому, що вона створила сильний наддержавний орган. Такого органу вона не мала. Її головна ідея була іншою: зробити війну юридично й політично складнішою. Держава вже не мала виглядати цілком вільною у виборі війни як засобу політики. Спір, здатний призвести до розриву, повинен був пройти через арбітраж, судовий розгляд або розгляд Ради Ліги. Тільки після цього держава могла діяти далі, і навіть тоді її поведінка залишалася предметом колективної оцінки [4, ст. 12].

Стаття 8 Статуту Ліги Націй пов'язувала підтримання миру зі скороченням озброєнь до рівня, сумісного з національною безпекою та виконанням міжнародних зобов'язань. Стаття 10 передбачала повагу до територіальної цілісності та політичної незалежності членів Ліги. Стаття 11 визнавала будь-яку війну або загрозу війни справою, що стосується всієї Ліги. Стаття 16 встановлювала наслідки для держави, яка вдалася до війни всупереч своїм зобов'язанням [4, ст. 8, 10, 11, 16]. У цих положеннях видно зародження колективної безпеки, хоча ще без повної заборони війни.

Саме тому Лігу Націй можна назвати найбільш «мирною» у нормативному сенсі, але не найефективнішою в історичному сенсі. Її Статут був спрямований на стримування війни через процедуру, обговорення, часову паузу, арбітраж і судовий розгляд. У ній не було персоналізованого центру влади, який міг остаточно тлумачити статут або схвалювати рішення. Не було й такого органу, у якому вузьке коло держав мало б юридично оформлене постійне привілейоване становище, співмірне з Радою Безпеки ООН.

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
e-ISSN: 2786-586X

Водночас Ліга Націй не була повністю вільною від ієрархічного мислення. Найвиразніше це видно в мандатній системі, закріпленій у статті 22 Статуту. Вона виходила з припущення, що певні народи ще не здатні самостійно управлятися в «особливо складних умовах сучасного світу», а тому потребують опіки з боку більш розвинених держав [4, ст. 22]. Така конструкція поєднувала мову відповідальності з колоніальною логікою. Це означає, що навіть Ліга Націй, попри мирну риторику, не була моделлю повної рівності.

Офіс ООН у Женеві характеризує Лігу Націй як першу спробу побудувати систему колективної безпеки, у якій агресор проти одного члена мав сприйматися як агресор проти всіх інших [5]. Проте наукова література обґрунтовано підкреслює, що міжвоєнна колективна безпека була неповною. З. Штайнер зазначає, що серцевина цієї системи містилася у статтях 12–17 Статуту Ліги, однак війна ще не була повністю виключена з міжнародного права [6, с. 8].

Проміжною спробою посилити заборону війни став Пакт Бріана-Келлога 1928 року, у якому держави відмовилися від війни як інструмента національної політики [7]. Значення цього документа полягає не в ефективному механізмі примусу, якого він не створив, а в зміні юридичної мови. Війна перестала бути звичайним правовим засобом реалізації державного інтересу. Це підготувало ґрунт для післявоєнної заборони погрози силою або її застосування в Статуті ООН.

Отже, Ліга Націй була спробою перетворити мир на юридичну процедуру. Вона не змогла створити достатньо сильний механізм примусу, але закріпила важливу тенденцію: війна стала не приватною справою держави, а питанням міжнародної спільноти. Саме в цьому полягає її правова цінність, навіть якщо її політична історія завершилася невдачею.

Організація Об’єднаних Націй виникла після Другої світової війни, коли стало очевидно, що процедурного стримування війни недостатньо. Ліга Націй могла затримати конфлікт, винести його на обговорення, запропонувати арбітраж або судовий розгляд, але не мала достатньої політичної та юридичної сили для запобігання агресії. Статут ООН був відповіддю на цю слабкість. Він закріпив не тільки нову організацію, а й нову нормативну структуру міжнародного правопорядку [8].

Преамбула Статуту ООН проголошує намір врятувати прийдешні покоління від лиха війни, підтвердити віру в основні права людини, гідність і цінність людської особи, рівність чоловіків і жінок, а також рівність великих і малих націй [8]. Це означає, що мир у системі ООН уже не зводиться до відсутності війни. Він пов’язується з людською гідністю, правами людини, рівністю держав і ширшим міжнародним співробітництвом.

Стаття 1 Статуту ООН визначає серед цілей Організації підтримання міжнародного миру й безпеки, розвиток дружніх відносин між націями на основі принципу рівноправності та самовизначення народів, а також міжнародне співробітництво у розв’язанні економічних, соціальних, культурних і гуманітарних проблем [8, ст. 1]. На відміну від Ліги Націй, ООН не лише стримує війну. Вона формує ширший порядок, у якому мир вимагає правових, гуманітарних і соціальних передумов.

Найважливішою відмінністю є стаття 2 Статуту ООН, яка закріплює принцип суверенної рівності всіх членів Організації та заборону погрози силою або її застосування проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави [8, ст. 2]. У цьому положенні завершено той нормативний рух, який почався в Лізі Націй і був посилений Пактом Бріана-Келлога. Війна як звичайний засіб політики була вже не просто небажаною, а юридично забороненою.

Після Другої світової війни міжнародне право також отримало яскраво виражений праволюдинний зміст. Загальна декларація прав людини 1948 року проголосила, що всі люди народжуються вільними й рівними у своїй гідності та правах

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
e-ISSN: 2786-586X

[10, ст. 1]. Хоча Декларація не була установчим документом ООН у вузькому значенні, вона розкрила той зміст, який уже був закладений у преамбулі та статті 1 Статуту ООН. Якщо Ліга Націй переважно думала категоріями державної безпеки, то ООН почала пов'язувати мир із правовим становищем людини.

Декларація про принципи міжнародного права щодо дружніх відносин і співробітництва між державами 1970 року уточнила ключові принципи Статуту ООН: незастосування сили, мирне вирішення спорів, невтручання, співробітництво держав, рівноправність і самовизначення народів, суверенну рівність держав і добросовісне виконання міжнародних зобов'язань [11]. Цей документ важливий для розуміння того, що після 1945 року ООН поступово перетворилася на основу не тільки безпекового, а й загального нормативного порядку.

Однак саме в системі ООН найвиразніше видно іншу сторону післявоєнного правопорядку. Статут проголошує рівність великих і малих націй, але водночас закріплює особливий статус постійних членів Ради Безпеки. Відповідно до статті 23 Статуту ООН, Рада Безпеки складається з п'ятнадцяти членів, серед яких п'ять є постійними: Китай, Франція, Росія як держава-продовжувач СРСР у практиці ООН, Велика Британія та США [8, ст. 23]. Стаття 27 закріплює особливий порядок ухвалення рішень, пов'язаний із голосами постійних членів [8, ст. 27].

Така конструкція є правовим вираженням післявоєнного компромісу 1945 року. Без участі сильних держав ООН навряд чи могла бути створена як універсальна організація. Але ці держави погодилися на новий правопорядок за умови збереження особливого контролю над питаннями міжнародного миру й безпеки. Отже, у системі ООН право не лише обмежує силу. Воно також визнає силу як фактор організації правопорядку.

Цей дуалізм є ключовим для всієї подальшої еволюції міжнародних організацій. ООН одночасно є організацією універсального права й організацією післявоєнної ієрархії. Вона закріплює права людини, самовизначення, рівність держав і заборону сили, але в центрі її безпекової системи залишаються держави, які мають особливе право впливати на ухвалення рішень. Тому ООН не можна описувати лише як перемогу права над силою. Точніше буде сказати, що вона юридично впорядкувала силу, намагаючись не допустити її неконтрольованого застосування.

Рада миру (Board of Peace) є найскладнішим об'єктом порівняння, оскільки вона ще не має сталої історичної оцінки. Вона виникла не після світової війни, а в контексті постконфліктного врегулювання в Газі. Тому її не можна формально прирівнювати ні до Ліги Націй, ні до ООН. Проте її можна аналізувати функціонально: як форму, через яку після війни намагаються юридично оформити мир, реконструкцію, безпеку й управління територією.

Резолюція Ради Безпеки ООН 2803 (2025) від 17 листопада 2025 року схвалила Комплексний план завершення конфлікту в Газі, привітала створення Ради миру та передбачила тимчасову міжнародну стабілізаційну силу [12]. Матеріали ООН зазначають, що резолюцію було ухвалено 13 голосами «за», без голосів «проти», при утриманні Китаю та Росії [13]. Уже це голосування показує подвійну природу ситуації: формально Рада миру отримала зв'язок із Радою Безпеки ООН, але політичний консенсус щодо її ролі не був повним.

За резолюцією 2803 (2025), Рада миру має бути пов'язана з перехідним управлінням, реконструкцією, координацією фінансування та забезпеченням стабілізації в Газі [12]. Це дозволяє говорити про неї як про постконфліктний орган управління. Водночас ASIL звертає увагу, що Рада миру не є допоміжним органом ООН, а становить sui generis утворення, очолюване главою держави постійного члена Ради Безпеки [18]. Саме ця обставина робить її правову природу особливо проблемною.

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
e-ISSN: 2786-586X

Статут Ради миру від 16 січня 2026 року проголошує, що вона є міжнародною організацією, створеною для сприяння миру, стабільності, відновленню управління та реконструкції в районах, які постраждали від конфлікту або перебувають під загрозою конфлікту [14]. На рівні цілей цей текст використовує звичну для сучасного міжнародного права лексику: мир, стабільність, законне управління, реконструкція, гуманітарна підтримка, координація допомоги. Якби аналіз обмежувався лише цілями, Рада миру могла б виглядати як логічне продовження миротворчої практики ООН.

Однак внутрішня структура Ради миру істотно змінює оцінку. Відповідно до статті 2.1 Статуту, членство в Раді миру обмежується державами, запрошеними Головою; кожна держава-член представлена главою держави або уряду [14, ст. 2.1]. Це означає, що Рада миру не є відкритою універсальною організацією. Її членство залежить не від загального договору між державами, а від запрошення з боку центрального керівника.

Ще більш показовою є стаття 2.2 Статуту. Вона передбачає, що загальний трирічний строк членства не застосовується до держав, які протягом першого року внесли понад 1 млрд дол. США грошового внеску до Ради миру [14, ст. 2.2]. У цій моделі фінансовий критерій безпосередньо впливає на стабільність членства. Для міжнародної організації, яка претендує на миротворчу функцію, це є нетиповим і викликає питання про співвідношення фінансової участі, політичного впливу та формальної рівності членів.

Статут також передбачає сильну роль Голови. Рішення Ради підлягають схваленню Голови, Голова має істотний вплив на порядок денний та організаційні структури, а стаття 7 Статуту визначає Голову остаточною інстанцією щодо значення, тлумачення та застосування Статуту [14, ст. 7]. Стаття 9 надає Голові право ухвалювати резолюції або інші директиви від імені Ради миру для реалізації її місії [14, ст. 9]. Така концентрація повноважень різко відрізняється від процедурної логіки Ліги Націй і від інституційного балансу ООН.

Офіційна позиція США подає Раду миру як орган, що має забезпечити стратегічний нагляд, мобілізацію міжнародних ресурсів та підзвітність у процесі переходу Гази від конфлікту до миру й розвитку [15]. Це позитивне обґрунтування відповідає логіці ефективності: якщо традиційні універсальні організації діють повільно, то більш гнучкий орган може швидше координувати реконструкцію та безпеку. Проте саме тут виникає основна правова небезпека: гнучкість може стати не засобом кращого управління, а способом обходу універсальних гарантій, прозорого представництва й участі місцевого населення.

Times of Israel, публікуючи текст Статуту, зазначало, що документ був доданий до запрошень світовим лідерам, яких просили приєднатися до панелі, відповідальної за повоєнне управління Газою [16]. Ця деталь важлива для розуміння політичної природи органу. Рада миру не виникла з відкритого багатостороннього переговорного процесу між усіма зацікавленими суб'єктами, а була запропонована як запрошуваний формат. Тому її легітимність значною мірою залежить не лише від резолюції Ради Безпеки ООН, а й від того, наскільки вона забезпечує представництво тих, чиї права і життя безпосередньо залежать від її рішень.

Chatham House звертає увагу, що резолюція 2803 (2025) підтримала план щодо Гази, але залишила низку питань щодо практичного обсягу повноважень Ради миру, співвідношення з Палестинською адміністрацією, гарантій самовизначення та меж безпекового мандата [17]. ASIL також вказує на відсутність чітких критеріїв призначення членів Ради, гарантій палестинського представництва та механізму нагляду ООН за органом, який має впливати на управління Газою [18].

EJIL: Talk! оцінює резолюцію 2803 (2025) ще гостріше, наголошуючи, що текст фактично створює перехідну владу для Гази, у центрі якої перебуває Рада миру [19].

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
e-ISSN: 2786-586X

PRIO, аналізуючи резолюцію, також зазначає, що вона передбачає Раду миру як орган перехідного управління та міжнародну стабілізаційну силу, покликану забезпечувати демілітаризацію і стабільність [20]. Отже, навіть різні за тональністю аналітичні джерела сходяться в одному: Рада миру має не декоративну, а владну роль у постконфліктному врегулюванні.

Критика Carnegie Endowment підкреслює ще один аспект: резолюція 2803 (2025) може підняти «rule by law» над «rule of law», тобто використати правову форму не для підпорядкування влади праву, а для оформлення політичного контролю [21]. В іншому матеріалі Carnegie звертається увага на питання фінансування, підзвітності, прозорості та ризику, що донорські внески будуть пов'язані з політичним впливом на процес реконструкції [22]. У такій перспективі Рада миру постає не просто як орган відновлення, а як механізм розподілу влади й ресурсів.

Quincy Institute пропонує посилити палестинське співволодіння процесом і вказує, що без участі палестинських інституцій та місцевого суспільства резолюція 2803 (2025) ризикує перетворитися на зовнішньо керовану модель [23]. OHCHR оприлюднив критичну позицію Спеціальної доповідачки ООН, яка розцінила резолюцію як таку, що може порушувати право палестинського народу на самовизначення [24]. Навіть якщо ця позиція є дискусійною, вона підкреслює головне: легітимація Ради миру не може зводитися лише до формального схвалення Радою Безпеки ООН.

House of Commons Library у дослідницькому брифінгу звертає увагу на особливості проєкту Статуту Ради миру: запрошуване членство, відсутність строкового обмеження для Голови, можливість постійного членства після внеску в 1 млрд дол. США, а також ухвалення рішень більшістю за умови схвалення Головою [25, с. 7–8]. Ці ознаки підтверджують, що Рада миру ближча до моделі керованої коаліції, ніж до універсальної міжнародної організації.

Поточна практика Ради миру також не усуває сумнівів. Reuters повідомляв, що її представник Ніколай Младенов попереджав Раду Безпеки ООН про ризик закріплення поділу Гази та про зв'язок реконструкції з дотриманням режиму припинення вогню [26]. Associated Press повідомляв про намір Ради миру закликати Раду Безпеки ООН посилити тиск щодо роззброєння ХАМАС [27]. Ці повідомлення показують, що Рада миру не обмежується технічною реконструкцією, а фактично претендує на роль політичного і безпекового координатора.

Отже, Рада миру має подвійний характер. Формально вона є новою постконфліктною інституцією, пов'язаною з резолюцією Ради Безпеки ООН і завданнями реконструкції. За внутрішньою логікою вона демонструє риси персоналізованого управління, запрошуваного членства, фінансового відбору й слабкого універсального контролю. Саме тому її не можна автоматично назвати кроком уперед. Вона може виявитися не стільки розвитком моделі ООН, скільки поверненням до логіки Європейського концерту, але в сучасній юридичній мові.

## ОБГОВОРЕННЯ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

Порівняння Ліги Націй, ООН і Ради миру дозволяє побачити, що післявоєнна міжнародна організація завжди відображає не тільки ідеали, а й політичну архітектуру свого часу. Ліга Націй була народжена з травми Першої світової війни й віри в те, що війна може бути стримана процедурою. ООН виникла після значно глибшої катастрофи й тому закріпила більш сувору правову заборону сили, права людини та систему органів. Рада миру виникає в час, коли універсальні інституції часто критикуються за повільність і заблокованість, але відповідь на цю проблему подається через більш вузький, персоналізований і фінансово селективний формат.

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
e-ISSN: 2786-586X

За моделлю членства ці три інституції дуже різні. Ліга Націй мала членство, пов'язане з післявоєнними договорами та приєднанням держав. ООН стала майже універсальною організацією, де членство формально ґрунтується на суверенній рівності. Рада миру, навпаки, спирається на запрошення Голови, а не на відкритий універсальний порядок. Це означає, що її легітимність меншою мірою походить від рівної участі держав і більшою мірою від політичного авторитету та ресурсів тих, хто її створив.

За способом ухвалення рішень Ліга Націй тяжіла до дипломатичної процедури й колективного обговорення. ООН поєднує широку участь Генеральної Асамблеї з концентрованою владою Ради Безпеки. Рада миру йде ще далі в напрямку концентрації: рішення залежать від схвалення Голови, а тлумачення Статуту остаточно належить йому. У такій моделі правова визначеність поступається політичній волі центрального суб'єкта.

За змістом миру Ліга Націй розуміла мир передусім як запобігання війні між державами через процедуру. ООН розширила це розуміння, додавши права людини, самовизначення, економічне й соціальне співробітництво. Рада миру говорить про стабільність, реконструкцію та управління після конфлікту. Це може бути корисним, але водночас небезпечним, якщо реконструкція стає формою контролю, а стабільність — підставою для відкладення самовизначення.

За співвідношенням права і сили Ліга Націй намагалася поставити силу перед процедурою. ООН намагалася поставити силу перед забороною й колективним рішенням, але визнала особливий статус найсильніших держав. Рада миру, судячи зі Статуту та моделі членства, може перетворити силу на організаційний принцип: хто має політичний вплив і фінансовий ресурс, той отримує стійкішу участь і більший доступ до процесу ухвалення рішень.

Саме тому авторська теза про «нормативне закріплення права сильного через силу права» не означає заперечення значення міжнародного права. Навпаки, вона виходить із того, що право є важливим настільки, що навіть політичне домінування потребує юридичної форми. Сила вже не може просто оголосити себе правом. Вона повинна пройти через статут, резолюцію, процедуру, мову стабільності та реконструкції. Але якщо ці правові форми не містять достатніх гарантій представництва, підзвітності й рівності, вони можуть не обмежувати силу, а легалізувати її.

У цьому аспекті Рада миру є особливо показовою. Вона не відкидає ООН прямо, а діє через її резолюцію. Вона не відкидає міжнародну правосуб'єктність, а навпаки претендує на неї. Вона не заперечує мову правопорядку, а використовує її. Проблема полягає в тому, що за цією мовою може стояти не універсальний правопорядок, а керований порядок, у якому мир визначається не стільки рівною участю зацікавлених суб'єктів, скільки рішеннями запрошеного кола держав і центрального політичного лідера.

Отже, еволюція післявоєнних міжнародних організацій не є прямою дорогою від війни до права. Вона більше схожа на постійне переплетення права і сили. Ліга Націй намагалася процедурно стримати війну. ООН заборонила силу, але юридично визнала особливу роль сильних держав. Рада миру створює ризик нового етапу, на якому правова форма використовується для оформлення постконфліктного управління сильними суб'єктами над слабшим простором.

## ВИСНОВКИ

Післявоєнні міжнародні організації не можна розглядати лише як інструменти миру в абстрактному значенні. Кожна з них фіксує певний тип міжнародного правопорядку, який виникає після війни. Віденська система після наполеонівських воєн

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
e-ISSN: 2786-586X

закріпила мир як домовленість великих держав. Ліга Націй після Першої світової війни спробувала замінити одноосібне рішення про війну міжнародною процедурою. ООН після Другої світової війни створила ширший нормативний порядок, у якому мир пов'язано із забороною сили, правами людини, самовизначенням і співробітництвом держав. Рада миру після війни в Газі демонструє нову й суперечливу форму постконфліктного управління, де юридична форма поєднується з персоналізованим керівництвом, фінансовою селекцією та запрошуваним членством.

Ліга Націй справді може вважатися найбільш «мирною» серед розглянутих моделей у нормативному, але не в практичному сенсі. Її слабкість полягала в обмежених механізмах примусу, але її ідея була спрямована на те, щоб зробити війну предметом обговорення, арбітражу, судового розгляду й колективної реакції. Вона не створила ефективного світового уряду, але заклала принцип, за яким війна перестає бути приватною справою держави.

ООН стала значно сильнішою моделлю, оскільки закріпила заборону погрози силою або її застосування, пов'язала мир із правами людини й створила постійну систему органів. Водночас ООН не усунула ієрархію з міжнародного правопорядку. Навпаки, вона юридично оформила особливу роль постійних членів Ради Безпеки. Це був компроміс між універсальним правом і реальною силою держав-переможниць після Другої світової війни.

Рада миру є найменш однозначною інституцією. Її можна тлумачити як спробу створити гнучкий механізм реконструкції й стабілізації після конфлікту. Однак її Статут і критичні оцінки показують, що така гнучкість супроводжується високою концентрацією повноважень у Голови, обмеженим членством, фінансовою умовністю тривалої участі та недостатньою визначеністю механізмів підзвітності. Тому Рада миру виглядає не тільки як нова форма миротворчої інституціоналізації, а й як можлива форма юридично оформленого політичного патронату.

Порівняння Ради миру з Європейським концертом є виправданим саме на функціональному рівні. Обидві моделі виходять із припущення, що мир може підтримуватися обмеженим колом сильних суб'єктів, які беруть на себе роль керівників порядку. Різниця полягає в тому, що Європейський концерт був переважно дипломатичною практикою великих держав, тоді як Рада миру оформлюється через статут, міжнародну правосуб'єктність, резолюцію Ради Безпеки ООН і сучасну мову реконструкції. Це робить її юридично витонченішою, але не обов'язково більш демократичною або більш правовою за змістом.

Загальний висновок полягає в тому, що розвиток післявоєнних міжнародних організацій не є лінійним рухом від сили до права. У цьому розвитку простежується інша, складніша тенденція: право поступово бере на себе функцію оформлення сили, її обмеження, дисциплінування або легалізації. Ліга Націй намагалася обмежити війну через право. ООН поєднала універсальні принципи з післявоєнною ієрархією. Рада миру показує ризик того, що під назвою миру може закріплюватися нова форма права сильного. Тому сучасне міжнародне право потребує не лише нових інституцій, а й чітких гарантій того, що юридична форма не перетвориться на спосіб легалізації домінування.

## СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Final Act of the Congress of Vienna/General Treaty (1815). URL: https://www.hlrn.org/img/documents/final_congress_viennageneral_treaty1815.pdf
2. Concert of Europe. Encyclopaedia Britannica. URL: https://www.britannica.com/event/Concert-of-Europe
3. Lascurettes K. The Concert of Europe and Great-Power Governance Today: What Can the Order of 19th-Century Europe Teach Policymakers About International Order in the 21st

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
e-ISSN: 2786-586X

Century? RAND Corporation. 2017. URL: https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectives/PE200/PE226/RAND_PE226.pdf
4. The Covenant of the League of Nations. United Nations Office at Geneva. URL: https://www.ungeneva.org/en/about/league-of-nations/covenant
5. The League of Nations. United Nations Office at Geneva. URL: https://www.ungeneva.org/en/about/league-of-nations/overview
6. Steiner Z. The League of Nations and the Quest for Security. URL: https://perspectivia.net/servlets/MCRFileNodeServlet/pnet_derivate_00004660/steiner_league.pdf
7. Kellogg-Briand Pact 1929. The Avalon Project, Yale Law School. URL: https://avalon.law.yale.edu/20th_century/kbpact.asp
8. United Nations Charter. United Nations. URL: https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text
9. Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice. United Nations Treaty Collection. URL: https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf
10. Universal Declaration of Human Rights. United Nations. URL: https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
11. Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations. UN Digital Library. URL: https://digitallibrary.un.org/record/202170
12. United Nations Security Council Resolution 2803 (2025). URL: https://docs.un.org/en/S/RES/2803(2025)
13. Security Council Authorizes Stabilization Force in Gaza, Adopting Resolution 2803 (2025). United Nations. 17 November 2025. URL: https://www.un.org/unispal/document/security-council-meeting-coverage-17nov25/
14. Board of Peace Charter. Board of Peace. 16 January 2026. URL: https://boardofpeace.org/charter
15. Statement on President Trump's Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict. The White House. 16 January 2026. URL: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/2026/01/statement-on-president-trumps-comprehensive-plan-to-end-the-gaza-conflict/
16. Magid J. Full text: Charter of Trump's Board of Peace. The Times of Israel. 18 January 2026. URL: https://www.timesofisrael.com/full-text-charter-of-trumps-board-of-peace/
17. Weller M. What is Security Council Resolution 2803, and what does it mean for the Trump Gaza plan? Chatham House. 21 November 2025. URL: https://www.chathamhouse.org/2025/11/what-security-council-resolution-2803-and-what-does-it-mean-trump-gaza-plan
18. Southey S. The Security Council as Architect? Resolution 2803, the Board of Peace, and the Limits of Transition in Gaza. ASIL Insights. 2025. Vol. 29. Issue 16. URL: https://asil.org/insights/volume-29-issue-16/
19. UNSC Resolution 2803. EJIL: Talk! 28 November 2025. URL: https://www.ejiltalk.org/unsc-resolution-2803/
20. The UN Security Council Resolution on Gaza. PRIO. 8 December 2025. URL: https://www.prio.org/comments/1847
21. Hassan Z. By Endorsing the U.S. Gaza Plan, the UN Security Council Elevates "Rule by Law" Over Rule of Law. Carnegie Endowment for International Peace. 5 December 2025. URL: https://carnegieendowment.org/research/2025/12/un-security-council-endorse-us-gaza-plan-international-law

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
e-ISSN: 2786-586X

22. Hassan Z., Johnson Ch. H. The Board of Peace and Funding for Gaza Reconstruction: On Whose Account? Carnegie Endowment for International Peace. 16 March 2026. URL: https://carnegieendowment.org/research/2026/03/the-board-of-peace-and-funding-for-gaza-reconstruction-on-whose-account
23. Daniel-Kasbari C. How to Keep Resolution 2803 From Becoming a U.S.-Run Occupation. Quincy Institute for Responsible Statecraft. 10 December 2025. URL: https://quincyinst.org/research/how-to-keep-resolution-2803-from-becoming-a-u-s-run-occupation/
24. UN Security Council resolution a violation of Palestinian right of self-determination and UN Charter, UN expert warns. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. 19 November 2025. URL: https://www.ohchr.org/en/press-releases/2025/11/un-security-council-resolution-violation-palestinian-right-self
25. Gaza 2026: Board of Peace and National Transitional Committee. House of Commons Library Research Briefing CBP-10492. 17 February 2026. URL: https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-10492/CBP-10492.pdf
26. Board of Peace envoy warns UN that Gaza division risks becoming permanent. Reuters. 21 May 2026. URL: https://www.reuters.com/world/middle-east/board-peace-envoy-warns-un-that-gaza-division-risks-becoming-permanent-2026-05-21/
27. Board of Peace will ask the UN Security Council to press Hamas to disarm. Associated Press. 19 May 2026. URL: https://apnews.com/article/c23fe476ed6d329b9c0b08b5fec4b156

References

1. Final Act of the Congress of Vienna/General Treaty (1815). URL: https://www.hlrn.org/img/documents/final_congress_viennageneral_treaty1815.pdf
2. Concert of Europe. Encyclopaedia Britannica. URL: https://www.britannica.com/event/Concert-of-Europe
3. Lascurettes K. The Concert of Europe and Great-Power Governance Today: What Can the Order of 19th-Century Europe Teach Policymakers About International Order in the 21st Century? RAND Corporation. 2017. URL: https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectives/PE200/PE226/RAND_PE226.pdf
4. The Covenant of the League of Nations. United Nations Office at Geneva. URL: https://www.ungeneva.org/en/about/league-of-nations/covenant
5. The League of Nations. United Nations Office at Geneva. URL: https://www.ungeneva.org/en/about/league-of-nations/overview
6. Steiner Z. The League of Nations and the Quest for Security. URL: https://perspectivia.net/servlets/MCRFileNodeServlet/pnet_derivate_00004660/steiner_league.pdf
7. Kellogg-Briand Pact 1929. The Avalon Project, Yale Law School. URL: https://avalon.law.yale.edu/20th_century/kbpact.asp
8. United Nations Charter. United Nations. URL: https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text
9. Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice. United Nations Treaty Collection. URL: https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf
10. Universal Declaration of Human Rights. United Nations. URL: https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
11. Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations. UN Digital Library. URL: https://digitallibrary.un.org/record/202170

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
e-ISSN: 2786-586X

12. United Nations Security Council Resolution 2803 (2025). URL: https://docs.un.org/en/S/RES/2803(2025)
13. Security Council Authorizes Stabilization Force in Gaza, Adopting Resolution 2803 (2025). United Nations. 17 November 2025. URL: https://www.un.org/unispal/document/security-council-meeting-coverage-17nov25/
14. Board of Peace Charter. Board of Peace. 16 January 2026. URL: https://boardofpeace.org/charter
15. Statement on President Trump's Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict. The White House. 16 January 2026. URL: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/2026/01/statement-on-president-trumps-comprehensive-plan-to-end-the-gaza-conflict/
16. Magid J. Full text: Charter of Trump's Board of Peace. The Times of Israel. 18 January 2026. URL: https://www.timesofisrael.com/full-text-charter-of-trumps-board-of-peace/
17. Weller M. What is Security Council Resolution 2803, and what does it mean for the Trump Gaza plan? Chatham House. 21 November 2025. URL: https://www.chathamhouse.org/2025/11/what-security-council-resolution-2803-and-what-does-it-mean-trump-gaza-plan
18. Southey S. The Security Council as Architect? Resolution 2803, the Board of Peace, and the Limits of Transition in Gaza. ASIL Insights. 2025. Vol. 29. Issue 16. URL: https://asil.org/insights/volume-29-issue-16/
19. UNSC Resolution 2803. EJIL: Talk! 28 November 2025. URL: https://www.ejiltalk.org/unsc-resolution-2803/
20. The UN Security Council Resolution on Gaza. PRIO. 8 December 2025. URL: https://www.prio.org/comments/1847
21. Hassan Z. By Endorsing the U.S. Gaza Plan, the UN Security Council Elevates "Rule by Law" Over Rule of Law. Carnegie Endowment for International Peace. 5 December 2025. URL: https://carnegieendowment.org/research/2025/12/un-security-council-endorse-us-gaza-plan-international-law
22. Hassan Z., Johnson Ch. H. The Board of Peace and Funding for Gaza Reconstruction: On Whose Account? Carnegie Endowment for International Peace. 16 March 2026. URL: https://carnegieendowment.org/research/2026/03/the-board-of-peace-and-funding-for-gaza-reconstruction-on-whose-account
23. Daniel-Kasbari C. How to Keep Resolution 2803 From Becoming a U.S.-Run Occupation. Quincy Institute for Responsible Statecraft. 10 December 2025. URL: https://quincyinst.org/research/how-to-keep-resolution-2803-from-becoming-a-u-s-run-occupation/
24. UN Security Council resolution a violation of Palestinian right of self-determination and UN Charter, UN expert warns. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. 19 November 2025. URL: https://www.ohchr.org/en/press-releases/2025/11/un-security-council-resolution-violation-palestinian-right-self
25. Gaza 2026: Board of Peace and National Transitional Committee. House of Commons Library Research Briefing CBP-10492. 17 February 2026. URL: https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-10492/CBP-10492.pdf
26. Board of Peace envoy warns UN that Gaza division risks becoming permanent. Reuters. 21 May 2026. URL: https://www.reuters.com/world/middle-east/board-peace-envoy-warns-un-that-gaza-division-risks-becoming-permanent-2026-05-21/
27. Board of Peace will ask the UN Security Council to press Hamas to disarm. Associated Press. 19 May 2026. URL: https://apnews.com/article/c23fe476ed6d329b9c0b08b5fec4b156

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
e-ISSN: 2786-586X